



Municipalidad del Partido
de General Pueyrredon

EXP.Nº

DIGITO

AÑO

FOJA

207

ALC.

CPO.

ANEXO

REGISTRO DE DECRETOS-AÑO 2018

Mar del Plata, 30 ENE 2018

Visto la entrada en vigencia de la nueva

Ley 14656, y

CONSIDERANDO

Que teniendo en cuenta la derogación de la Ley 11757, y que en consecuencia se deja sin efecto el Decreto Municipal Nº 700/96, resulta necesario establecer la continuidad del Decreto Nº 1922/97.

Que la Ley 14656 en su artículo 103º inc a) establece prestar los servicios en forma regular y continua, dentro del horario general, especial o extraordinario que, de acuerdo con la naturaleza y necesidades de ellos se determine, con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración Municipal.

Que la Ley 14656 en el punto 1 del artículo 106º, considera reiterado el incumplimiento del horario fijado cuando ocurriere en cinco (5) oportunidades al mes y siempre que no se encuentren debidamente justificados.

Que dicha norma legal establece en su artículo 1º que los mayores derechos adquiridos por los trabajadores a la fecha de la sanción de la presente norma, no podrán ser modificados en perjuicio de los trabajadores.

Que esta situación se produce porque el reglamento sanciona cuando el incumplimiento ocurriere en cinco (5) oportunidades al mes sin fijar cuantos minutos de llegada tarde puede efectuar el agente en cada una de ellas.

Que como consecuencia de lo apuntado resulta conveniente modificar la normativa referente a las tardanzas del personal, estableciendo asimismo la ponderación de las mismas en términos de minutos justificables por la Dirección de Personal.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, y a efectos de no tornar ilusorio el control que por este acto administrativo intenten establecerse, resulta procedente adecuar el marco sancionatorio para establecer la figura de la omisión de fichado o firma en registros de asistencia, toda vez que el debido registro de asistencia es, además de una obligación inexcusable del personal, la necesaria prueba de su control de ingreso y puntualidad.

Que es necesario se considere conveniente propiciar el dictado de un nuevo acto administrativo que contemple y reglamente dicha autorización.

Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Facúltase a los jefes de dependencia a autorizar a los agentes a su cargo, por motivos debidamente fundados y justificados por escrito, a omitir el fichado o firma en los registros de ingreso establecidos, en número no mayor de una (1) omisión de fichado por mes, o seis (6) omisiones de fichado por año.

ARTICULO 2º.- Aplíquense las sanciones que a continuación de detallan cuando la omisión de fichado o firma en los registros de ingreso no resulte justificada en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior:

1. Primera omisión de fichado injustificada: llamado de atención.
2. Segunda omisión de fichado injustificada: apercibimiento.
3. Tercera omisión de fichado injustificada y subsiguientes: un (1) días de suspensión por casa una de ellas”.

ARTICULO 3º.- Considérase llegada tarde al ingreso que se verifica hasta treinta (30) minutos posteriores a la hora fijada para el inicio de la jornada de labor. Pasado dicho lapso el agente no podrá prestar servicios, salvo que dicha situación sea por circunstancias de fuerza mayor o debidamente justificadas.

ARTICULO 4º.- Autorízase a la Dirección de Personal a justificar a los agentes hasta veinte (20) minutos de llegada tarde por mes, con un máximo de ciento veinte (120) minutos por año calendario.

ARTICULO 5º.- Aplíquense las sanciones que a continuación de detallan cuando el agente incurra en llegadas tardes injustificadas:

1. Primera llegada tarde sin justificar: llamado de atención.
2. Segunda llegada tarde sin justificar: apercibimiento.
3. Tercera llegada tarde y subsiguientes: un (1) días de suspensión por cada una de ellas.

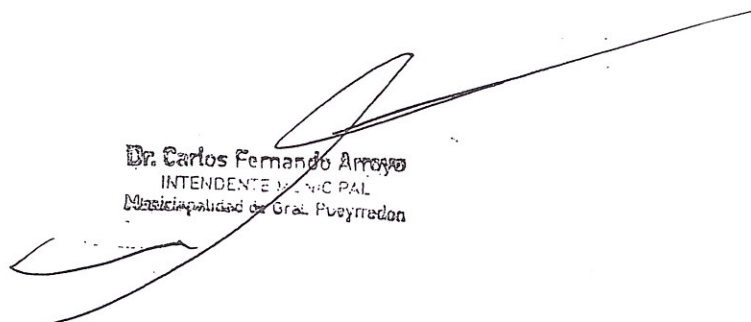
ARTICULO 6º.- Derógase el Decreto N° 1922/97 y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ARTICULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.



Dr. Jorge Alejandro Vicente
Secretario de Gobierno



Dr. Carlos Fernando Arroyo
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Gral. Pueyrredon